

1500273-86.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... sendo um novato. Cumpre, aliás, pena por tráfico de drogas, fazendo disso seu meio de vida dentro e fora do sistema prisional.

Por fim, não se pode admitir que dívida proveniente de tráfico de drogas, contraída no interior da unidade, justifique a conduta posterior de cometer outro delito de tráfico em pagamento à dívida contraída. Trata-se de um completo e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500273-86.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500273-86.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061222/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23393559 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1088/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2061222 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 1088/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio Borges da Silva Gonçalves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CAIO BORGES DA SILVA GONÇALVES pela conduta prevista no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 04 de março de 2022, no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, localizado na Rodovia SP 101, km 05, Jardim Novo Ângulo, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 19 porções de maconha, com peso aproximado de 62 gramas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 79/80).

FA às fls. 105/109 e certidão de distribuições criminais às fls. 110/112. Notificado apresentou defesa prévia (fls. 121). Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2022 (fls. 122/125). Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu. Manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10) pelo laudo pericial (fls. 84/86) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

O agente penitenciário Milton Luis Candido de Souza disse que não se recorda. Bruno Ramos Pereira, agente penitenciário, informou que o acusado cumpre pena no regime semiaberto e que durante o dia o trabalha na prefeitura de Campinas/SP. Na data dos fatos, ao retornar para a unidade prisional, foi submetido ao procedimento de revista, por meio do aparelho de scanner, sendo identificado no interior de seu corpo algumas substâncias estranhas. Indagado, ele confessou que tinha ingerido drogas para levar para dentro da penitenciária, alegando que tinha dívidas no local. Posteriormente, o acusado expeliu 19 porções de maconha, que pesaram um total de 62g. Não se recorda de indagar a justificativa.

Em interrogatório, o acusado afirmou que é detento na unidade prisional e que estava levando os entorpecentes para o interior do local, a fim de quitar dívidas de drogas. Estava sendo coagido e por isso aceitou levar a droga.

A justificativa do réu não convence, não existindo qualquer indício, ainda que mínimo, de que estivesse sofrendo coação no interior na unidade, inexistindo, assim, qualquer reclamação anterior, tampouco solicitação de transferência. Na ocasião, tampouco se ocupou de identificar o agente coator, impedindo, inclusive, qualquer apuração administrativa ou policial.

Lembre-se, ainda, que a coação moral somente justifica a conduta quando assume o caráter de irresistível.

Anote-se que o réu é multirreincidente, já tendo cumprido penas anteriormente, de modo que tem conhecimento sobre a dinâmica existente nas unidades prisionais, não sendo um novato. Cumpre, aliás, pena por tráfico de drogas, fazendo disso seu meio de vida dentro e fora do sistema prisional.

Por fim, não se pode admitir que dívida proveniente de tráfico de drogas, contraída no interior da unidade, justifique a conduta posterior de cometer outro delito de tráfico em pagamento à dívida contraída. Trata-se de um completo e absurdo desvirtuamento do instituto da coação moral irresistível reivindicada.

Não é possível, assim, vislumbrar qualquer hipótese de exclusão da culpabilidade. Por tudo, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu, nos termos imputados na denúncia, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06, já que a infração foi cometida no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção do réu de disseminar a droga pelo local.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, embora não seja elevada a quantidade de droga apreendida em poder do réu, não se pode perder de vista o fato dele ter ingressado com o

entorpecente em estabelecimento prisional, a revelar maior reprovabilidade da conduta e o fato de ser multirreincidente (conforme FA e certidão de fls. 105/112), não comprovando profissão lícita, revelando sua habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. A conduta revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, o réu ostenta maus antecedentes, conforme FA e certidão acostadas às fls. 105/112, pelo que fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (conforme FA e certidão de fls. 105/112). Ainda que se admita a confissão qualificada, tratando-se de multirreincidente, inaplicável o entendimento firmado no EREsp n. 1.154.752/RS no sentido da compensação, como se colhe dos julgados REsp 1.356.527 e REsp 1.424.247 do C.STJ. Na forma do art. 67, do CP, prepondera a agravante pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do referido estabelecimento prisional, incide a causa de aumento de pena de 1/6, pelo que torno definitiva a pena em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta do réu ter se revestido de especial reprovabilidade, diante do ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes, bem como pela multirreincidência, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Como dito acima, o ingresso de drogas no estabelecimento prisional alimenta uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que age nas unidades prisionais. Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 05/03/2022 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão das circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu CAIO BORGES DA SILVA GONÇALVES, RG: 54878494, CPF: 453.814.658-74, nascido em 29/10/1995, filho de Gilmar Pereira Gonçalves e Ana Cristina Borges da Silva, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, submetendo-a à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado; Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto

apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpram-se

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA